

1508445-30.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2095688/2020 - 46º D.P. PERUS, 10998718 - 46º D.P. PERUS, 1905/20/333 - 46º D.P. PERUS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508445-30.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508445-30.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2095688/2020 - 46º D.P. PERUS, 10998718 - 46º D.P. PERUS, 1905/20/333 - 46º D.P. PERUS, 1228/20/346 - 46º D.P. PERUS, 2095688 - 46º D.P. PERUS, 1905/20/333 - 46º D.P. PERUS, 1228/20/346 - 46º D.P. PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO GUEDES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ROGÉRIO GUEDES SILVA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Consta da exordial que no dia 16 de abril de 2020, por volta das 2h, numa viela situada na altura do nº 420 da Rua Pedro Valdívia, Jaraguá, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo para fins de tráfico 96 (noventa e seis) invólucros plásticos contendo um total de 109,5g (cento e nove gramas e cinco decigramas) de "maconha", 67 (sessenta e sete) porções de cocaína totalizando 25,5g (vinte e cinco gramas e cinco decigramas) e 153 (cento e cinquenta e três) pedras de "crack" totalizando

44,9g (quarenta e quatro gramas e nove decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico toxicológico está a fls. 147/149. A denúncia foi preliminarmente recebida (fls. 75/77), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 91), ofertou defesa preliminar (fls. 94). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas. O réu é revel. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente reclamando o reconhecimento da confissão no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial militar Francisco informou ter rumado ao local dos fatos em virtude de denúncia de "transbordo de carga". Lá, uma escadaria, avistou o réu descendo e em seu poder, numa bolsa maior que uma pochete, apreendeu muitas porções de drogas, bem como valor em dinheiro. Disse não se recordar dos tipos de drogas apreendidos, mas afirmou ter o réu confirmado que as vendia. Afirmou que o local da prisão do acusado é ponto conhecido de comércio de entorpecentes. O também miliciano Alexandre confirmou a versão de seu colega de farda. Afirmou que o réu foi preso possuindo uma bolsa contendo porções de três tipos de entorpecentes, "maconha", cocaína e "crack, bem como que confessou que vendia drogas. Disse haver no local dos fatos ponto de comércio de entorpecentes. O réu é revel. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova oral produzida é coesa e confirmou os fatos articulados na exordial acusatória. O réu foi surpreendido numa escadaria carregando a bolsa onde estavam as drogas e o dinheiro apreendidos. De outra banda, a defesa não produziu provas a elidir a acusação. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de mais de trezentas porções de três espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. A suposta confissão informal aos policiais não teria o condão, de per si, de alicerçar condenação, bem como não serve à pretendida atenuação das penas. A confissão que serve a tal propósito é somente aquela feita em juízo sob o crivo do contraditório. O réu é reincidente específico como comprova a certidão de fls. 128/130, razão pela qual devem ser as sanções elevadas em metade: 11 anos, 3 meses de reclusão e 1125 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o apelo em liberdade. Trata-se de réu que, solto, não se apresentou à audiência, bem como que é reincidente específico. Sua manutenção no meio social obviamente ameaça a ordem pública. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ROGÉRIO GUEDES SILVA, qualificado nos autos, às penas de 11 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 1125 dias-multa por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. EXPEÇA-SE MANDADO DE

PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA